

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7733/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายเสียง ประสงค์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

พยาน 3 ปากเบิกความยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่มีกรณีป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เบิกความว่าผู้เสียหายคุยกับจำเลย ห่างประมาณ 1 ศอก แล้วจำเลยชักอาวุธปืนออกมาจากเอวด้านหลังพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้เสียหาย จำเลยมอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจหลังเกิดเหตุให้การรับสารภาพโดยไม่ได้กล่าวอ้างข้อต่อสู้ป้องกันตัว ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัด อันปราศจากเหตุที่จะอ้างว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ปืนเป็นอาวุธร้ายแรง เมื่อใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นหากไม่มีเหตุผลพิเศษอันควรรับฟัง ย่อมแสดงว่ายิ่งด้วยมีเจตนาฆ่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ท้อง กระสุนปืนถูกอวัยวะสำคัญภายใน شکขาด คือลำไส้ใหญ่และม้าม นับว่าเป็นบาดแผลฉกรรจ์ เห็นได้ว่าจำเลยกระทำไปโดยมีเจตนาฆ่า การที่ไม่ได้ยิงซ้ำทั้ง ๆ ที่ยังมีกระสุนปืนอีก 1 นัด ได้รับความว่าอาวุธปืนของจำเลยยิงได้ที่ละนัด หากจะยิงซ้ำต้องหักลำกล้องเอาปลอกกระสุนเก่าออกแล้วใส่กระสุนใหม่ ดังนั้นแม้จำเลย ประสงค์จะยิงซ้ำก็ไม่อาจทำได้โดยง่าย ลำพังข้อเท็จจริงที่ยังเพียงนัดเดียวหาได้แสดงว่าไม่มีเจตนาฆ่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาพาอาวุธปืน แต่ปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ให้ริบของกลางลงโทษ ฐานพยายามฆ่า จำคุก 10 ปีฐานพาอาวุธปืน ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดปรับ 1,800 บาท รวมจำคุก 10 ปี และปรับ 1,800 บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี 8 เดือนและปรับ 1,200 บาท ค่าปรับไม่ชำระให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นพิพากษายกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาสู่ศาลฎีกาเฉพาะข้อหาฐานพยายามฆ่า ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัดถูกที่ท้อง มีปัญหาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ โจทก์มีนายวินิทร สัมมาชีพ ผู้เสียหาย นางกุหลาบ สัมมาชีพและนางสาว อัญชลี สัมมาชีพ เป็นประจักษ์พยาน พยานทั้งสามเบิกความยืนยันสอดคล้องต้องกัน ว่า ไม่มีการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือผู้เสียหายเบิกความว่าผู้เสียหาย คุยกับจำเลยว่า ขอให้จบเรื่อง ซึ่งหมายถึงเรื่องขัดแย้งระหว่างนางกุหลาบและนางเก๋ ขณะที่ผู้เสียหายคุยอยู่ห่างจำเลยประมาณ 1 ศอก จำเลยเอื้อมมือไปข้างหลังแล้ว เสี่ยงปิ่นก็ดังขึ้น ผู้เสียหายถูกกระสุนปืนลั่นลง เห็นจำเลยถืออาวุธปืนอยู่โดยที่ผู้เสียหายไม่มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีการต่อสู้กัน นางกุหลาบเบิกความว่า เห็นผู้เสียหาย ยืนคุยกับจำเลยที่หน้าบ้านโดยไม่มีการต่อสู้กัน ขณะพยานเดินเข้าบ้านก็ได้ยินเสียง ปืน 1 นัด พยานวิ่งออกไปดู เห็นจำเลยถืออาวุธปืนอยู่และผู้เสียหายล้มอยู่ นางสาว อัญชลีเบิกความว่า เห็นผู้เสียหายยืนคุยกับจำเลยอยู่หน้าบ้าน ห่างกันประมาณ 1 ศอก แล้วเห็นจำเลยชักอาวุธปืนออกมาจากเอวด้านหลัง พร้อมทั้งใช้อาวุธปืนนั้นยิงผู้เสียหายพยาน 3 ปากนี้เบิกความน่าเชื่อถือ จำเลยเองเมื่อมอบตัวต่อเจ้าพนักงาน ตำรวจหลังเกิดเหตุก็ให้การรับสารภาพโดยไม่ได้กล่าวอ้างข้อต่อสู้ป้องกันตัว ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งมีข้อความว่า จำเลยให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหาเอกสารฉบับนี้พันตำรวจตรีวัชชัย คำแห่งพล ผู้รับมอบตัวจำเลย เป็นผู้ทำขึ้น โจทก์มีพันตำรวจตรีวัชชัยเป็นพยานยืนยันความถูกต้อง ข้ออ้างของ จำเลยเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่งมีขึ้นในภายหลังไม่มีน้ำหนักควรแก่การ รับฟัง ทั้งให้รายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละครั้งอีกด้วย ในชั้นสอบสวน จำเลย ให้การตามบันทึกหมาย จ.8 ว่า ผู้เสียหายใช้มือซ้ายจับคอจำเลยดันไปติดรถยนต์คัน หนึ่ง แล้วใช้มือขวาล้วงไปด้านหลัง จำเลยเข้าใจว่าผู้เสียหายจะใช้อาวุธปืนยิงจำเลย อย่างแน่นอน จำเลยจึงชักอาวุธปืนออกมายิงผู้เสียหาย 1 นัด เป็นการป้องกันตัว แต่ ในชั้นพิจารณาจำเลยเบิกความเป็นพยานว่า ผู้เสียหายผลักจำเลยเข้าไปติดรถยนต์ ใช้ มือค้ำคอจำเลยไว้แล้วผู้เสียหายชักอาวุธปืนออกมา จำเลยจึงชักอาวุธปืนออกมายิงผู้ เสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1

นัด อันปราศจากเหตุที่จะอ้างว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย พยานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ป็นเป็นอาวุธร้ายแรง เมื่อใช้อาวุธป็นยิงผู้อื่น หากไม่มีเหตุผลพิเศษอันควรรับฟัง ย่อมแสดงว่ายิงด้วยมีเจตนาฆ่า จำเลยใช้อาวุธป็นยิงผู้เสียหายที่ท้องกระสุนป็นถูกอวัยวะสำคัญภายในนิกขาต คือลำไส้ใหญ่และม้าม นับว่าเป็นบาดแผลฉกรรจ์ เห็นได้ว่าจำเลยกระทำให้โดยมีเจตนาฆ่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า จำเลยยิงเพียงนัดเดียว ไม่ได้ยิงซ้ำทั้ง ๆ ที่ยังมีกระสุนป็นอีก 1 นัด นั้น ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่ อาวุธป็นของจำเลยยิงได้ที่ละนัด หากจะยิงซ้ำต้องหักลำกล้องเอาปลอกกระสุนเก่าออก แล้วใส่กระสุนใหม่ ดังนี้ แม้จำเลยประสงค์จะยิงซ้ำก็ไม่อาจทำได้โดยง่าย ทั้งจำเลยจะมีกระสุนป็นอีก 1 นัด ติดตัวในขณะที่นั้นหรือไม่ก็ไม่แน่อำพ้ข้อเท็จจริงที่ยิงเพียงนัดเดียวหาได้แสดงว่าไม่มีเจตนาฆ่า ข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ